

재산세 분리과세대상 토지 타당성 평가 운영기준

[시행 2023.12.27.] [행정안전부고시 제2021-53호, 2023.12.27. 일부개정]

재산세 분리과세대상 토지 타당성 평가 운영기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “같은 법 시행령 제105조의2”를 “같은 법 시행령 제105조의3”으로 한다.

제2조제1호 중 “같은 법 시행령 제105조의2”를 “같은 법 시행령 제105조의3”으로, “지방세법 제106조제1항제3호”를 “「지방세법」 제106조제1항제3호”로 하고, 같은 조 제3호를 삭제한다.

제3조제1항제1호나목을 삭제하고, 같은 항 제2호가목 중 “관계기관의 장의 건의 등”을 “중앙행정기관의 장의 요청 및 지방자치단체의 장 등의 건의”로 하며, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 그 밖에 토지분 재산세 과세대상 구분 제도의 효과적 운영을 위하여 행정안전부장관이 심층적인 분석·평가가 필요하다고 인정하는 사항

제3조제2항제1호 중 “긴급지원 필요성이 인정되는”을 “긴급지원이 필요한”으로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 한다.

2. 그 밖에 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 토지
제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(중앙행정기관의 장의 요청) ① 중앙행정기관의 장은 행정안전부장관에게 분리과세대상토지의 범위를 확대하는 것을 요청할 수 있다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따라 요청한 중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 사항을 제출하도록 할 수 있다.

1. 필요성 및 경제적 효과
2. 대상자, 대상토지 규모, 지방세 증감규모, 재원확보방안
3. 관련 부처 제도 개요
4. 재정지원 등 관련 지원 현황
5. 그 밖의 관련 연구 및 사례, 사업계획서, 예산서 및 사업 수지 분석서 등 타당성평가에 필요한 자료
6. 삭제

③ 삭제

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(지방자치단체의 장 등의 건의) ① 지방자치단체의 장 및 납세의무자는 행정안전부장관에게 분리과세대상토지의 범위를 축소하거나 확대하는 것을 건의할 수 있다.

② 지방자치단체의 장 및 납세의무자가 분리과세대상토지의 범위를 축소하거나 확대하는 것을 건의할 경우 관련 부처와 협의를 실시하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 제1항에 따라 건의한 지방자치단체의 장 및 납세의무자에게 관련 부처 협의 결과와 제5조제2항 각 호의 사항을 제출

하게 할 수 있다.

제7조제2항 중 “지방세정책관”을 “지방세제국장”으로 한다.

제9조제1항을 다음과 같이 한다.

① 평가 수행기관은 다음 각 호에서 정하는 분석을 각각 수행하고 제10조에 따라 종합평가하여 평가 결과를 제시하여야 한다. 다만, 제3조제1항제3호에 따른 대상의 경우 해당 기준 및 내용을 적용하지 않을 수 있다.

1. 정책성 분석 : 분리과세 적용의 필요성, 제도설계의 명확성, 국가의 보호·지원 타당성, 지방자치단체 개입의 타당성 등을 정량적 또는 정성적으로 분석

가. 분리과세 적용의 필요성은 정책목표의 필요성 및 적시성, 분리과세와 정책목표 간의 연계성 등을 평가

나. 제도설계의 명확성은 정책대상자의 명확성 및 적절성, 성과지표의 구체성 및 적절성, 정책목표와 성과지표 간의 연계성 등을 평가

다. 국가의 보호·지원 타당성은 분리과세대상토지 및 대상자의 국가 보호 지원의 필요성 및 타당성, 정책목표의 공익성, 정책대상자의 취약성 등을 평가

라. 지방자치단체 개입의 타당성은 지방자치단체 개입의 적절성, 지역적 정책수단으로서의 적합성, 다른 지원제도와 중복성 등을 평가

2. 형평성 분석 : 형평성은 수직적 형평성과 수평적 형평성을 구분하여 평가

가. 수직적 형평성은 종합부동산세 면제의 타당성, 소득재분배에 미치는 효과 등을 평가

나. 수평적 형평성은 기존 분리과세대상과의 형평성, 타 과세대상유형과의 형평성을 평가

3. 효과성 분석 : 효과성 분석은 경제적 효과, 재정적 효과, 정책목표 달성효과로 구분하고 정책목표 달성효과는 기존 분리과세대상토지의 평가 시에만 적용

가. 경제적 효과는 해당 분리과세 적용에 따른 국민경제 및 지역경제에 미치는 파급효과에 대하여 평가

나. 재정적 효과는 해당 분리과세 적용이 지방자치단체별 재정에 미치는 영향을 평가

다. 정책목표 달성효과는 기존 대상 평가 시 적용하며, 적용기간 동안 성과지표의 목표치 달성도, 수혜자의 적절성·행태변화 등을 평가

제10조제1항 중 “제시하여야 한다”를 “제시할 수 있다”로 한다.

제11조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

또한 지방세감면, 별도합산 등 분리과세가 아닌 다른 정책수단을 통한 지원방식에 대한 의견을 제시할 수 있다.

제17조 중 “2022년 1월 1일”을 “2024년 1월 1일”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 운영기준은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령은 이 운영기준 시행일 이후 결과를 보고하는 타당성 평가부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 운영기준은 「지방세법」 제106조의2제1항과 같은 법 시행령 제105조의2에 따라 실시하는 재산세 분리과세대상 토지 타당성 평가의 대상선정 · 평가수행기관 · 평가방법 및 절차 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- ----- 같 은 법 시행령 제105조의3----- ----- ----- ----- -----.		
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.		제2조(정의) ----- -----.		
1. “분리과세대상토지”란 「지방세법」 제106조의2제1항 및 같은 법 시행령 제105조의2에 따라 <u>지방세법 제106조제1항제3호</u> 에 따른 분리과세대상 토지를 말한다.		1. ----- ----- 같은 법 시행령 제105조의3-- -- 「지방세법」 제106조제1 <u>항제3호</u> ----- -----.		
2. (생 략)		2. (현행과 같음)		
3. “지원금액”이란 재산세를 <u>중</u> <u>합 · 별도합산하지</u> <u>아니하고</u> <u>분리과세함으로서</u> <u>연간 발생</u> <u>하였거나 발생할 것으로 예상</u> <u>되는 재산세의 감소액을 말한</u> <u>다.</u>		<삭 제>		
제3조(타당성평가 대상) ① 행정		제3조(타당성평가 대상) ① -----		

안전부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 분리과세대상토지에 대해서 예산범위 내에서 타당성평가를 실시할 수 있다.

1. 다음 각 목의 토지로서 행정안전부장관이 분리과세대상토지에서 제외하거나 그 범위를 축소하려는 토지

가. (생략)

나. 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장(이하 “관계기관의 장”이라 한다)의 건의 등에 따라 지원 축소가 필요한 토지

다. (생략)

2. 다음 각 목의 토지로서 행정안전부장관이 분리과세대상토지에 포함하거나 그 범위를 확대하려는 토지로서 제7조에 따른 평가 자문위원회의 심의를 거친 토지

가. 관계기관의 장의 건의 등에 따라 지원의 신설 및 확대가 필요한 토지

나. (생략)

--.

1. -----

가. (현행과 같음)

<삭제>

다. (현행과 같음)

2. -----

가. 중앙행정기관의 장의 요청 및 지방자치단체의 장 등의 건의-----

나. (현행과 같음)

<신 설>

② 제1항제2호에도 불구하고 다음 각 호의 토지는 타당성평가를 거치지 아니할 수 있다.

1. 지역경기침체·재난 등으로 긴급지원 필요성이 인정되는 토지

2. 과세불형평 해소를 위해 분리과세 적용이 필요한 토지로서 분리과세 적용 시 총 지원 금액이 연간 100억원 이하인 토지

제5조(관계기관의 장 등의 건의)

① 관계기관의 장은 행정안전부장관에게 분리과세대상토지의 범위를 축소하거나 확대하는 것을 건의할 수 있다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따라 건의한 관계부처의 장에 다음 각 호의 사항을 제출하게 할 수 있다.

1. 건의 내용

3. 그 밖에 토지분 재산세 과세 대상 구분 제도의 효과적 운영을 위하여 행정안전부장관이 심층적인 분석·평가가 필요하다고 인정하는 사항

② -----

-----.

1. -----
긴급지원이 필요한 -----
--

2. 그 밖에 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 토지

제5조(중앙행정기관의 장의 요청)

① 중앙행정기관의 장은 행정안전부장관에게 분리과세대상토지의 범위를 확대하는 것을 요청할 수 있다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따라 요청한 중앙행정기관의 장에게 다음 각 호의 사항을 제출하도록 할 수 있다.

1. 필요성 및 경제적 효과

2. 분리과세대상토지 축소 또는 확대의 필요성 및 경제적 효과

3. 분리과세토지의 축소 또는 확대시 대상자, 대상토지 규모, 지원금액 및 재원확보방안

4. 분리과세대상토지 관련 부처 제도 개요

5. 재정지원 등 관련 지원 현황

6. 기타 관련 연구, 사례, 사업계획서, 예산서 및 사업 수지 분석서 등 타당성평가에 필요한 자료

③ 납세의무자 및 관련 단체가 행정안전부장관에게 분리과세 대상토지의 범위를 축소하거나 확대하는 것을 건의하는 경우 행정안전부장관은 소관 관계기관의 장에게 제2항 각 호의 사항을 제출하게 할 수 있다.

<신 설>

2. 대상자, 대상토지 규모, 지방세 증감규모, 재원확보방안

3. 관련 부처 제도 개요

4. 재정지원 등 관련 지원 현황

5. 그 밖의 관련 연구 및 사례, 사업계획서, 예산서 및 사업 수지 분석서 등 타당성평가에 필요한 자료

6. 삭제

③ 삭제

제5조의2(지방자치단체의 장 등의 건의) ① 지방자치단체의 장 및 납세의무자는 행정안전부장관에게 분리과세대상토지의 범위를 축소하거나 확대하는 것을 건의할 수 있다.

제7조(재산세 분리과세대상토지
타당성평가 자문위원회) ① (생
략)

② 제1항에 따른 자문위원회는
행정안전부 및 지방자치단체 공
무원과 학계 및 연구기관(정부
출연연구기관 및 지방자치단체
출연 연구원에 한한다) 종사 전
문가 6명 내외로 성별을 고려하
여 구성하며 위원장은 행정안전
부 지방세정책관으로 한다.

③ · ④ (생략)

제9조(타당성평가 기준 및 내용)

① 평가 수행기관은 다음 각 호
에서 정하는 분석을 각각 수행
하고 제10조에 따라 종합평가하

② 지방자치단체의 장 및 납세
의무자가 분리과세대상토지의
범위를 축소하거나 확대하는 것
을 건의할 경우 관련 부처와 협
의를 실시하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 제1항에
따라 건의한 지방자치단체의 장
및 납세의무자에게 관련 부처
협의 결과와 제5조제2항 각 호
의 사항을 제출하게 할 수 있다.

제7조(재산세 분리과세대상토지
타당성평가 자문위원회) ① (현
행과 같음)

② -----

-- 지방세제국장-----.

③ · ④ (현행과 같음)

제9조(타당성평가 기준 및 내용)

① 평가 수행기관은 다음 각 호
에서 정하는 분석을 각각 수행
하고 제10조에 따라 종합평가하

여 평가 결과를 제시하여야 한다.

1. 타당성 분석 : 분리과세 적용의 필요성 및 그 대상의 적절성 등에 관한 사항을 다음 각 목의 방식으로 분석

가. 분리과세 적용과 관련된 정책의 필요성과 적시성, 지방자치단체 사무 관련성 및 지역적 정책수단으로서의 적합성, 사업목표의 명확성과 성과지표의 구체성, 유사 지원 제도와의 중복 여부, 제도별 특수성 평가 등을 정량적 또는 정성적으로 분석

나. 취약계층에 미치는 복리후생 효과, 개인의 자산이나 소득 규모 및 기업의 규모별 지방세 지원의 형평성, 유사 대상과의 수평적 형평성 부합 여부, 지역별 재정자립도 분석 등 지역 균형발전에 대한 영향 등을 정량적 또는 정성적으로 분석

여 평가 결과를 제시하여야 한다. 다만, 제3조제1항제3호에 따른 대상의 경우 해당 기준 및 내용을 적용하지 않을 수 있다.

1. 정책성 분석 : 분리과세 적용의 필요성, 제도설계의 명확성, 국가의 보호·지원 타당성, 지방자치단체 개입의 타당성 등을 정량적 또는 정성적으로 분석

가. 분리과세 적용의 필요성은 정책목표의 필요성 및 적시성, 분리과세와 정책목표 간의 연계성 등을 평가

나. 제도설계의 명확성은 정책대상자의 명확성 및 적절성, 성과지표의 구체성 및 적절성, 정책목표와 성과지표 간의 연계성 등을 평가

다. 국가의 보호·지원 타당성은 분리과세대상토지 및 대상자의 국가 보호 지원의 필요성 및 타당성, 정책목표의 공익성, 정책대상

2. 효과성 분석 : 분리과세로 인한 경제적 효과 및 지방자치단체 재정에 미치는 영향 등에 관한 사항을 다음 각 목의 방식으로 분석

가. 해당 분리과세대상토지 축소·확대 등으로 인한 생산, 투자, 고용, 소득 등의 관련 경제적 파급효과를 비용-편익 분석(Cost-Benefit Analysis, B/C 분석) 등 정량적 또는 정성적으로 분석

나. 해당 분리과세대상토지 축소·확대 등으로 인한 지방세 수입에 미치는 영향을 정량적으로 분석

자의 취약성 등을 평가

라. 지방자치단체 개입의 타당성은 지방자치단체 개입의 적절성, 지역적 정책수단으로서의 적합성, 다른 지원제도와 중복성 등을 평가

2. 형평성 분석 : 형평성은 수직적 형평성과 수평적 형평성을 구분하여 평가

가. 수직적 형평성은 종합부동산세 면제의 타당성, 소득재분배에 미치는 효과 등을 평가

나. 수평적 형평성은 기존 분리과세대상과의 형평성, 타 과세대상유형과의 형평성을 평가

3. 효과성 분석 : 효과성 분석은 경제적 효과, 재정적 효과, 정책목표 달성효과로 구분하고 정책목표 달성효과는 기존 분리과세대상토지의 평가 시에만 적용

가. 경제적 효과는 해당 분리과세 적용에 따른 국민경

② (생 략) 제10조(종합평가) ① 평가 수행기관은 제9조에 따른 평가 결과를 토대로 하여 분리과세대상토지의 축소·확대 등에 대한 종합적인 평가의견을 <u>제시하여야 한다.</u> ② (생 략) 제11조(정책제언) ① 평가 수행기관은 제10조에 따른 종합평가 이외에 필요한 경우 재산세 분리과세 제도 성과제고에 필요한 정책제언을 함께 제시할 수 있다. <u><후단 신설></u>	<u>제 및 지역경제에 미치는 과급효과에 대하여 평가</u> <u>나. 재정적 효과는 해당 분리과세 적용이 지방자치단체 별 재정에 미치는 영향을 평가</u> <u>다. 정책목표 달성효과는 기존 대상 평가 시 적용하며, 적용기간 동안 성과지표의 목표치 달성도, 수혜자의 적절성·행태변화 등을 평가</u> ② (현행과 같음) 제10조(종합평가) ① ----- ----- ----- ----- 제시할 수 있다. ② (현행과 같음) 제11조(정책제언) ① ----- ----- ----- ----- --. 또한 지방세감면, 별도합산
--	--

② (생 략) 제17조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 <u>2022년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	<u>등 분리과세가 아닌 다른 정책 수단을 통한 지원방식에 대한 의견을 제시할 수 있다.</u> ② (현행과 같음) 제17조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1일</u> ----- ----- ----- -----
--	---